

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1652/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
นายสวัสดิ์หรือป๊อก เกิดสินธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุวิวาทและทำร้ายร่างกายจำเลยก่อน โดยจำเลยไม่ได้สมัครใจวิวาทด้วย การที่จำเลยแทงผู้ตายเนื่องจากถูกผู้ตายใช้ขวดเปล่าขว้างถูกหน้าผากจำเลยและใช้ไม้ไผ่ตันตีทำร้ายร่างกายจำเลยก่อน จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะแทงผู้ตายเพื่อป้องกันตัวได้ และที่ผู้ตายถูกจำเลยใช้มีดแทงถึง 3 แห่ง ที่หน้าอกซ้าย หน้าอกขวาและต้นขาซ้ายนั้น เกิดจากการขุลมุนกดรัดกันขณะจำเลยถูกทำร้ายล้มลงแล้ว จำเลยไม่มีโอกาสเลือกแทงผู้ตายได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘

จำเลยให้การรับว่าใช้มีดแทงผู้ตายจริง แต่กระทำไปเพื่อป้องกันตัว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๘, ๖๙ ให้จำคุกจำเลยไว้ ๒ ปี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่า จำเลยแทงผู้ตายโดยป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของนายสมพร ช่างเจริญ ประจักษ์พยาน โจทก์ว่าผู้ตายชอบดื่มสุราและมักจะวิวาทกับชาวบ้าน วันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายสมพรกับผู้ตายนั่งดื่มสุราอยู่ที่บ้านนางยี่มริมคลองฝั่งตรงข้ามกับบ้านนางสายเตี้ยซึ่งจำเลยกำลังมุงหลังคาอยู่ ผู้ตายออกไปตะโกนเรียกจำเลยให้เข้ามาหา จำเลยลงจากหลังคาบ้านนางสายเตี้ยเดินข้ามสะพานข้ามคลองมาหาผู้ตาย ผู้ตายส่งแก้วสุราให้จำเลยแล้วถามจำเลยว่าเรียกตั้งนานทำไมไม่มา จำเลยตอบว่ากำลังมุงหลังคาอยู่มาไม่ได้และไม่ยอมดื่มสุรา ขณะจำเลยจะหันหลังกลับผู้ตายหยิบขวดเปล่าจากใต้พื้นแคร่ขว้างไปถูกบริเวณหน้าผากจำเลย จำเลยล้มลงกับพื้น จากนั้นผู้ตายได้ฉวยไม้ไผ่ต้นเข้าไปหาจำเลยแล้วเกิดกอดปล้ำชกต่อยกันจนกระทั่งจำเลยใช้มีดปลายแหลมใบมีดยาว ๑ คืบ และด้ามยาว ๑ คืบ ใบมีดกว้างประมาณ ๑ นิ้ว ที่นำติดตัวมาแทงผู้ตายถึงแก่ความตาย ศาลฎีกาเห็นว่าผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุวิวาทและทำร้ายร่างกายจำเลยก่อน โดยจำเลยซึ่งมิได้ดื่มสุราไม่ได้สมัครใจวิวาทด้วยการที่จำเลยแทงผู้ตาย เนื่องจากถูกผู้ตายใช้ขวดเปล่าขว้างถูกหน้าผากจำเลยและใช้ไม้ไผ่ต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตขนาดเหรียญบาท ยาว ๑ ศอกเศษทำร้ายร่างกายจำเลยก่อน จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะแทงผู้ตายเพื่อป้องกันตัวได้ การที่ผู้ตายถูกจำเลยใช้มีดซึ่งจำเลยใช้งานแทงถึง ๓ แห่ง คือที่หน้าอกซ้าย หน้าอกขวาและต้นขาซ้ายนั้นเกิดจากการขุลมุนกอดรัดกันขณะจำเลยถูกทำร้ายล้มลงแล้ว จำเลยไม่มีโอกาสเลือกแทงผู้ตายได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายเอกชัย ชินณพงค์
ศาลอุทธรณ์ - นายเทพฤทธิ์ ศิลปานนท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>